

Empleo público de las personas con discapacidad

Cupos de reserva · adaptaciones y ajustes razonables · provisión de puestos

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 · fechas confirmadas en BOE

Art. 49 CE reformado (BOE-A-2024-3099, 17/02/2024, 3ª reforma constitucional): enfoque de derechos, sustituye "disminuidos". Umbral operativo: discapacidad ≥33% (art. 4.2 TRLGDPD).

Ámbito	Cupo	Norma
OEP general	7%	Art. 59 TREBEP
OEP AGE (RD-ley 6/2023)	10% (≥2% intelectual)	Art. 108 RD-ley 6/2023
Promoción interna AGE	5%	Art. 5 RD 2271/2004
Personal temporal AGE	5% (≥20 plazas+oposición)	Art. 6 RD 2271/2004
Empresas ≥50 trabajadores	2% plantilla	Art. 42 TRLGDPD

Acumulación (art. 3.2 RD 2271/2004): si cobertura real <3% de plazas convocadas → acumula a la oferta siguiente, máx. 10%. Adaptaciones y ajustes razonables: Orden PJC/804/2025, de 23 de julio (BOE-A-2025-15426) desarrolla tiempos y medios; uso de prótesis autorizado (art. 113 RD-ley 6/2023).

Alteración del orden de prelación (art. 9): excepción proporcional por dependencia/desplazamiento, no derecho general a elegir primero. Informe balance anual → Comisión Superior de Personal + Consejo Nacional de la Discapacidad.

TRAMPAS

Es Real Decreto-ley 6/2023, no "Legislativo". El cupo del 10% (art. 108) y las adaptaciones (art. 113) son artículos DISTINTOS. La CIDPD es tratado internacional (art. 96.1 CE), no ley orgánica. Acumulación se activa con cobertura <3%, no por simple vacante.